

1500751-73.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que ele tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500751-73.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500751-73.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DA SILVA BANDEIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

DANIEL DA SILVA BANDEIRA foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 15 de abril de 2022, por volta das 18h50min, Rua Antônieta Monteiro Hauck, 165, Vila Magini, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado trazia consigo e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 26-7) e laudo de constatação (fls. 29-32), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 98) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial brando, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-4), boletim de ocorrência (fls. 06-8), auto de exibição e apreensão (fls. 26-7), laudo de constatação (fls. 29-32), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 81-3) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 13).

Sob o contraditório, alegou ter sido indevidamente incriminado pelos policiais (mídia digital).

A versão do réu está isolada do conjunto probatório.

Os policiais militares, na fase administrativa, historiaram que (sic) "realizavam operação, ocasião em que diligenciaram no local conhecido como de venda de drogas, mais especificamente em uma viela, quando vislumbraram um indivíduo, que em comportamento suspeito com uma bolsa, ao avistar a incursão dos militares começou a correr pra dentro da viela, porém foi alcançado logo após, sendo detido. Ato contínuo, identificaram o indivíduo como DANIEL DA SILVA BANDEIRA, e na revista pessoal foi encontrado com o detido 161 (cento e sessenta e um) invólucros de plásticos fechados contendo cocaína; 76 (setenta e seis) invólucros de crack; 97 (noventa e sete) invólucros de papелotes fechados contendo "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 322,00 (trezentos e vinte dois reais) em dinheiro. Neste momento, esclarecido sobre seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio, o detido DANIEL DA SILVA BANDEIRA confessou a traficância" (fls. 09-12).

Em juízo, reiteraram integralmente a dinâmica do ocorrido, confirmando que o local é ponto de tráfico e que o réu confessou informalmente a prática do delito. Acrescentaram que não foi visualizado atos de venda e que mais ninguém foi abordado. Durante a operação, além do réu, outras pessoas correram para as vielas existentes no local, mas somente ele estava com a bolsa. No mais, esclareceram que somente apreenderam com Daniel as drogas e o dinheiro (mídia digital).

O policial militar Jonas disse, ainda, que havia um bar nas proximidades da viela, porém o acusado não estava neste estabelecimento. Questionado pelo defensor, afirmou que outra equipe, acompanhada de um familiar de Daniel, foi até a residência dele para pegar seus documentos (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de

menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

No mais, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que ele tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas – 161 porções de cocaína (115,37g), 76 de crack (12,53g) e 97 de maconha (162,87g), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Na segunda etapa, aumento a reprimenda do réu em 1/3, diante da reincidência específica (certidão fls. 35-6 - proc. 1500100-12.2020), totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, pena que torno definitiva.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o

desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Não incide, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Neste ponto, anoto que multa é preceito secundário da norma penal, devendo ser fixada ainda quando o réu se declara hipossuficiente, em atenção ao princípio da legalidade. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

Sendo assim, a alegada miserabilidade do acusado não impede a sua condenação nas custas, que, ressalte-se, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, é obrigatória, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida na execução. Com efeito, é cediço no Superior Tribunal de Justiça que "o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência jurídica gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp 282.202/MG, Rel. Ministro Campos Marques Desembargador Convocado do TJ/PR, 5T, DJe 26.3.2013). (STJ, AREsp 394701, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, publicado em 20/06/2014).

O réu, reincidente, deverá cumprir pena sob regime penitenciário fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu DANIEL DA SILVA BANDEIRA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para a destruição da contraprova das drogas (fls. 26-7). Além disso, decreto a perda dos valores apreendidos (fls. 65-6), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA